

Пользовательское соглашение (Лицензионный договор)

г. Нижний Новгород

Версия от 25 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "1 ГЕЙМС" (ОГРН 1215200037535; ИНН 5260480189), именуемое в дальнейшем "Лицензиар" предлагает заключить настоящее Пользовательское соглашение (Лицензионный договор) (Далее - Пользовательское соглашение, Соглашение, Лицензионный договор, Договор), являющееся официальным публичным предложением (публичной офертой) Лицензиара дееспособному физическому лицу заключить Лицензионный договор на условиях, изложенных в оферте. Физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Лицензиатом.

1. Термины и определения

1.1. Оферта - настоящий документ "Пользовательское соглашение (Лицензионный договор)", являющийся публичным предложением Лицензиара, адресованное исключительно физическим лицам, заключить с ним Лицензионный договор на предоставление права использования Программы для ЭВМ на условиях, содержащихся в Договоре.

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.

1.3. Программа для ЭВМ (далее - Программа для ЭВМ Region, Region, онлайн-игра, Игра) - принадлежащая, разработанная ООО "1 ГЕЙМС" и являющаяся собственной программой ООО "1 ГЕЙМС", функционирующая путём предоставления удалённого доступа к Программе для ЭВМ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

1.4. Пользователь - Лицензиат, использующий Программу для ЭВМ Region.

1.6. Сайт - веб-страница, находящаяся по адресу <https://region.game/> в сети "Интернет", принадлежащая ООО "1 ГЕЙМС".

1.7. Аккаунт - учётная запись Лицензиата, создаваемая Пользователем для получения последующего доступа к Region. Для создания Аккаунта Пользователем осуществляется регистрация посредством заполнения соответствующей формы в сети "Интернет" и нажатия кнопки "Зарегистрироваться".

1.8. Личный кабинет Пользователя (далее - Личный кабинет) - это совокупность инструментов, которые становятся доступны Пользователю после создания Аккаунта и аутентификации, предназначенных для использования Region и дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ.

1.9. Внутрипрограммные предметы - дополнительные функциональные возможности Программы для ЭВМ, доступ к которым открывается Пользователю при оплате вознаграждения Лицензиару со стороны Лицензиара согласно Тарифу (Приложение №1 к Договору) или иным предложениям Лицензиара.

1.10. Внутриигровая валюта - предмет, являющийся разновидностью Внутрипрограммных предметов, доступ к которому открывается Пользователю при оплате вознаграждения согласно Тарифу или иным предложениям Лицензиара. Внутриигровая валюта зачисляется на счёт Пользователя в Личном кабинете для её использования и обмена на иные дополнительные функциональные возможности Программы для ЭВМ.

1.11. Игровой сервер - совокупность информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, которые позволяют функционировать Region, обрабатывают и обновляют игровые данные, обеспечивают синхронизацию игровых данных между устройствами пользователей, участвующих в игровой сессии.

2. Порядок заключения Соглашения

2.1. Акцепт Договора осуществляется через нажатие Пользователем "кнопки" "Зарегистрироваться" после заполнения формы регистрации, путём ввода необходимых данных и проставления "галочек" после ознакомления с представленной документацией и предоставления

согласия на обработку персональных данных, на Сайте или непосредственно на Игровом сервере в сети “Интернет”.

2.2. Осуществляя акцепт настоящей оферты Пользователь подтверждает свои полномочия, подтверждает, что является совершеннолетним и дееспособным лицом согласно законодательству Российской Федерации и законодательству государства, гражданином которого Пользователь является, соглашается со всеми условиями Соглашения, включая Приложения (при их наличии), изменения и дополнения, внесенные Лицензиаром в соответствии с нижеизложенными условиями, и иными документами и положениями опубликованными на Сайте, в том числе с Правилами проекта и иными правилами, размещёнными в сети “Интернет” по адресу <https://forum.region.game/> (далее - Правила проекта).

2.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее Соглашение признается заключенным Сторонами в письменной форме.

2.4. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь заверяет, что осознает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Соглашение заключается Пользователем добровольно, с предварительным полным ознакомлением с условиями настоящего Соглашения, содержание которого Пользователю понятно.

2.5. Пользователь осознаёт, что использование Программы для ЭВМ Region является способом проведения досуга.

3. Предмет Договора

3.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование Программы для ЭВМ Region без территориальных ограничений.

3.1.1. Программа для ЭВМ функционирует посредством удалённого доступа к онлайн-игре через сеть “Интернет”.

3.1.2. Функциональными возможностями Программы для ЭВМ Лицензиат сможет пользоваться при выполнении действий, описанных на Сайте в разделе “Частые вопросы и ответы”.

3.2. Исключительные права на Программу для ЭВМ Region и сопутствующие разработки как на Объект исключительных прав (далее - ОИС) принадлежат Лицензиару на основании её создания в соответствии со статьями 1225, 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. Лицензиат вправе использовать ОИС исключительно по прямому назначению в соответствии с функционалом ОИС и в рамках прав, предоставленных Договором. Право и способ использования ОИС, прямо не указанные в Договоре, не считаются предоставленными Лицензиату.

3.4. Способ использования ОИС, предоставляемый Лицензиату по настоящему Договору определён как личное использование Игры на устройстве Лицензиата с учётом функционального назначения Игры и её досугового характера.

3.5. Пользователь использует Сайт, Игровой сервер и программу для ЭВМ полностью на свой риск.

3.6. Сайт, программа для ЭВМ и сопутствующие инструменты для взаимодействия с Region (Личный кабинет, Игровой сервер и т.д.) предоставляются «как есть» и «то, что есть». Лицензиар особо подчеркивает отсутствие каких-либо гарантий, как выраженных, так и невыраженных, включая, помимо прочего, гарантии качества, пригодности их для той или иной цели и ненарушения.

4. Лицензионное вознаграждение и порядок оплаты

4.1. Лицензиар предоставляет возможность Лицензиату пользоваться Программой для ЭВМ на безвозмездной основе.

4.2. Дополнительные функциональные возможности Программы для ЭВМ Region предоставляются при условии поступлении оплаты лицензионного вознаграждения от Лицензиата.

4.3. Сумма оплаты за предоставление дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ Region определяется Лицензиатом лично, на основании желаемого размера оплаты, с учетом ограничений и правил, установленных платежными сервисами (системами;

инструментами), исходя из потребностей Лицензиата относительно использования функциональных возможностей Игры, в том числе по фиксированной сумме.

4.4. Оплата производится через платёжные сервисы (системы; инструменты), размещённые на Сайте или непосредственно в Личном кабинете Пользователя, или на Игровом сервере.

4.4.1. Данные, необходимые и предоставляемые Пользователем для оплаты не обрабатываются Лицензиаром. Обработка данных и процесс оплаты производится платёжными сервисами (системами; инструментами). Лицензиар не администрирует денежные транзакции совершаемые Пользователем через платёжные сервисы (системы).

4.5. Оплата по Договору считается исполненной со дня поступления денежных средств на счет Лицензиара.

4.6. Обязательства Лицензиара по предоставлению Лицензиату для использования дополнительных функциональных возможностей программы для ЭВМ Region, в том числе неиспользования таких возможностей согласно функционалу Игры по воле Пользователя, считается исполненным в момент отражения Внутриигровой валюты на Внутрипрограммном счёте Пользователя, если Пользователем приобреталась непосредственно такая разновидность Внутрипрограммного предмета согласно Тарифу или иным предложениям Лицензиара, не отражённым в Тарифе.

4.6.1. Стороны не подписывают передаточные акты, подтверждением предоставления дополнительных функциональных возможностей программы для ЭВМ Region служит факт оплаты от Лицензиата и выполнения условий договора Лицензиаром, установленных в п.4.6 Договора.

4.7. Обязательства Лицензиара по предоставлению Лицензиату для использования дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ Region, в том числе неиспользования таких возможностей согласно функционалу Игры по воле Пользователя, считается исполненным в момент предоставления возможности использовать Внутрипрограммный предмет после входа Пользователя в свой Аккаунт, если Пользователем приобреталась непосредственно Внутрипрограммный предмет согласно Тарифу или иным предложениям Лицензиара, не отражённым в Тарифе.

4.7.1. Стороны не подписывают передаточные акты, подтверждением предоставления дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ Region служит факт оплаты от Лицензиата и выполнения условий договора Лицензиаром, установленных в п.4.7 Договора.

4.8. При наличии фактов, указанных в п.4.6., п.4.7. Соглашения Лицензиат не вправе требовать от Лицензиара возврата уплаченных денежных средств.

4.9 Уплата Лицензионного вознаграждения за предоставления доступа к дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ, согласно п. 4.1. и п.4.2. Договора не является необходимым условием для предоставления Лицензиату возможности использования Программы для ЭВМ Region.

4.10 Пользователь, совершая выплату Лицензионного вознаграждения за предоставления доступа к дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ, соглашается, что доступ к таким возможностям и к Программе для ЭВМ в целом, может быть ограничен, приостановлен или прекращён, а Договор расторгнут в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем Правил проекта, настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, обоснованных жалоб иных пользователей, уполномоченных сотрудников ООО "1 ГЕЙМС" и иных лиц на действия Пользователя по причине нарушения этических и моральных норм непосредственно в Игре или используя Игру.

4.11. Доступ Пользователю к дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ и к Программе для ЭВМ в целом может быть прекращён, исходя из технических возможностей оборудования и технологических и иных ресурсов Лицензиара, отсутствия возможности дальнейшего предоставления Region всем лицензиатам или части лицензиатам по причинам коммерческого, управленческого, корпоративного характера.

4.12. Прекращение доступа к дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ и к Программе для ЭВМ не предоставляют Пользователю возможность требовать возмещения со стороны Лицензиара любых сумм за предоставление дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ или уплаты денежных средств для других

целей, исходя из характера Игры, с учётом положений, установленных в пунктах 4.6, 4.7, 5.1 Пользовательского соглашения и иных сумм в том числе в виде санкции по отношению к Лицензиару.

4.13. При совершении Пользователем действий, приведших к возврату уплаченного вознаграждения Лицензиару за предоставленный согласно Договору Лицензиаром доступ к дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ, путём обращения к операторам платёжного сервиса и иным третьим лицам, Лицензиар оставляет за собой право заблокировать доступ к Аккаунту, Личному кабинету и/или далее отказать в предоставлении дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ, ранее доступных Пользователю, и/или далее отказать в предоставлении части дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ, ранее доступных Пользователю.

4.14. В случае уплаты Пользователем вознаграждения и непредоставления Лицензиатом дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ в течение 72 часов с момента совершения платежа, Пользователь имеет право обратиться к Лицензиату с требованием вернуть уплаченное вознаграждение, посредством отправки соответствующего сообщения на электронную почту legal@1games.ru и совершения дальнейших действий, установленных соответствующим оператором платёжного сервиса.

5. Внутрипрограммные предметы

5.1. Внутрипрограммные предметы (в том числе внутриигровая валюта) не переходят в собственность и не находятся в собственности Пользователя (ст. 209 ГК РФ), возможность их использования предоставляются Лицензиаром на неопределённое время или определяемое Лицензиаром по собственному усмотрению, исходя из технических возможностей оборудования, технологических и иных ресурсов Лицензиара и характеристик Region, а также в связи с тем, что Внутрипрограммные предметы являются дополнительными функциональными возможностями Программы для ЭВМ Region.

5.2. Внутрипрограммные предметы могут быть безвозмездно временно предоставлены Пользователю Лицензиаром при выполнении условий, определяемых Лицензиаром и отражаемых на Сайте или в иных источниках, либо без выполнения каких-либо условий.

5.3. Лицензиат не несёт ответственность за дальнейшую судьбу Внутрипрограммных предметов, приобретённых за Внутриигровую валюту или предоставленных безвозмездно, в связи с положениями, установленными в п. 3.5, п.3.6, п. 5.1 Пользовательского соглашения.

5.3.1. Лицензиат не несёт ответственность за дальнейшую судьбу Внутрипрограммных предметов после предоставления Пользователю таких дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ.

5.4. Требования и претензии относительно качества дополнительных функциональных возможностей Программы для ЭВМ (Внутрипрограммных предметов) не могут быть направлены Лицензиатом и иными лицами в связи с их принадлежностью Лицензиару и отсутствием обязательств у Лицензиара перед Лицензиатом относительно качеств, характеристик, технических параметров, функционирования, доступности Внутрипрограммных предметов и функционирования Игры в целом, в том числе с учётом положений, закреплённых в п.3.6. Лицензионного договора.

5.5. Лицензиат может направить предложения по совершенствованию Внутрипрограммных предметов, отправив соответствующее обращение на электронную почту Лицензиара.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Пользователь обязуется:

6.1.1. Ознакомиться с условиями Договора до акцепта, соблюдать их и иные положения, установленные и отраженные в документации, размещённой на Сайте, а также с Правилами проекта.

6.1.2. Самостоятельно и регулярно отслеживать вносимые изменения в настоящее Пользовательское соглашение, в Правила проекта, документацию, размещённую на Сайте.

6.1.3. Не предоставлять доступ иным лицам к Аккаунту, Личному кабинету.

6.1.4. Использовать Программу для ЭВМ по её функциональному досуговому назначению.

6.1.5. Не вмешиваться в функционирование Region путём взлома Программы для ЭВМ и её составляющих, усложнения функционирования Сайта, Игрового сервера, Region внесение изменений в программный код и в иные составляющие Программы для ЭВМ путём использования соответствующих устройств, программ и методов.

6.1.6. Не нарушать заверения и гарантии, отражённые в разделе “Заверения Пользователя” настоящего Соглашения и соблюдать Правила проекта.

6.2. Пользователь вправе:

6.2.1. Требовать от Лицензиата надлежащего выполнения условий Соглашения;

6.2.2. Использовать предоставленные ему возможности в течение срока, определяемого Лицензиаром в соответствии с пунктами 3.5, 3.6, 5.1 Соглашения.

6.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Пользовательским соглашением и иной документацией, размещённой на Сайте.

6.3. Лицензиар обязуется:

6.3.1. Исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Соглашения.

6.3.2. Поддерживать доступность Программы для ЭВМ с учётом положений, закреплённых в п. 3.5, 3.6, 5.1 Соглашения. Лицензиар не несёт ответственность за технических сбои и/или неполадки и ограничений в работе Сайта, Игрового сервера и Программы для ЭВМ.

6.4. Лицензиар имеет право:

6.4.1. Приостановить или ограничить доступ к Аккаунту, Личному кабинету, Игровому серверу, Программе для ЭВМ Region в случае наличия технических сбоев и/или неполадок на Сайте или оборудовании Лицензиара или иных уважительных причин, определенных таковыми по усмотрению Лицензиара с учётом специфики Программы для ЭВМ, а также в случае нарушения Пользователем положений, закреплённых в Соглашении, Правилах проекта, а также при наличии обстоятельств, отражённых в п. 4.10 настоящего Лицензионного договора.

6.4.2. Требовать от Пользователя соблюдения условий Договора и иных положений, в том числе Правил проекта, установленных и отраженных в документации, размещённой на Сайте.

6.4.3. Применять ограничения и инициировать привлечения к соответствующей ответственности согласно законодательству Российской Федерации в отношении Пользователя, нарушающего условия Пользовательского соглашения, нормы действующего законодательства Российской Федерации и иных положений, установленных в Правилах проекта и отраженных в документации, размещённой на Сайте.

6.4.4. По своему усмотрению изменять системные характеристики Программы для ЭВМ, наполнение Игры, её контент, изменять или дополнять другие составные части Программы для ЭВМ.

6.4.5. Отправлять Пользователю по электронной почте и другими способами сообщения нерекламного характера, касающиеся Region.

6.4.6. Внедрять необходимые для функционирования Программы для ЭВМ ограничения.

6.4.7. Изменять положения Договора в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу после публикации новой редакции Пользовательского соглашения на Сайте.

7. Заверения Пользователя

7.1. Акцептируя настоящее Соглашения Пользователь заверяет Лицензиара и гарантирует ему, что, пользуясь Программой для ЭВМ и коммуницируя с иными пользователями, учитывая досуговой характер Игры, уважая права иных пользователей, иных третьих лиц, в том числе, не использующих настоящую Программу для ЭВМ, не будет совершать действий, направленных на разжигание ненависти, розни, вражды по признакам расы, национальности, религии, языка, принадлежности к социальной группе, в том числе направленных на поправление чести и унижение достоинства.

7.2. Пользователь гарантирует, что не будет призывать к действиям экстремистского характера, действиям, направленным на дестабилизацию общественного правопорядка и государственного строя.

7.3. Лицензиар не несёт ответственности за действия, высказывания, призывы иных пользователей.

7.4. В случае обнаружения Пользователем действий, которые отражены в пунктах 7.1, 7.2 со стороны иных лиц, Пользователь обязан немедленно сообщить о этом Лицензиару.

7.5. В случае нарушения Пользователем пунктов 7.1 и/или 7.2 Соглашения, и/или Правил проекта Лицензиар имеет право приостановить или ограничить доступ Пользователю к Аккаунту, Личному кабинету, Игровому серверу, Программе для ЭВМ Region и направить соответствующее обращение в компетентные органы.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения, а в части, не урегулированной Соглашением - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования для функционирования Игрового сервера, устройств в том числе для подключения к сети "Интернет", которые могут принадлежать третьим лицам, Стороны соглашаются с тем, что Лицензиар не несет ответственность за отсутствие или прерывание у Пользователя доступа к Программе для ЭВМ, Личному кабинету, Аккаунту, Игровому серверу; не возмещает ущерб, причинённый вследствие указанных выше и иных технологических причин, а также в результате действий или бездействия третьих лиц.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий Соглашения. Препятствия, объективно затрудняющие нормальную жизнедеятельность, также признаются обстоятельствами непреодолимой силы.

8.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех условий Договора и действует в течение использования Пользователем Программы для ЭВМ.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны не менее чем за три календарных дня до даты предполагаемого расторжения Договора. Допускается уведомление по электронной почте или иным средствам связи.

9.3. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как передача исключительных прав на интеллектуальную собственность Лицензиара.

9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Общество с ограниченной ответственностью "1 ГЕЙМС"

ОГРН 1215200037535, ИНН 5260480189; email: legal@1games.ru

603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 23а, помещ. 1140

ТАРИФ

Приложение №1 к Пользовательскому соглашению
(Лицензионному договору)

1. 1 (один) российский рубль равен 1 (одной) единице Внутриигровой валюты.
2. Доступ к Внутрипрограммным предметам (дополнительным функциональным возможностям Программы для ЭВМ) может быть предоставлен в связи с уплатой лицензионного вознаграждения Пользователем Лицензиару, исходя из иных предложений, доступных в Личном кабинете Пользователя.